

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4972/2542

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงชลบุรี

โจทก์

บริษัทนิว สปอร์ต ดาร์ท (ประเทศไทย)

จำกััด

ผู้ร้อง

นายสวรรค์ ฤกษ์งาม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องคงมีแต่ฟ.กรรมการบริษัทผู้ร้องเป็นพยานเบิกความลอยๆว่าบริษัทผู้ร้องเป็นเจ้าของตู้ปาเป้าไฟฟ้าซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ทั้งพยานเอกสารที่ผู้ร้องอ้างเป็นภาษาต่างประเทศก็ไม่มีคำแปลภาษาไทยไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของตู้ปาเป้าของกลางนอกจากนั้นการที่ผู้ร้องมอบให้ส. เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งตู้ปาเป้าก็ขึ้นอยู่กัับส.ว่าจะนำไปติดตั้งที่ใดก็ได้ ผู้ร้องไม่สนใจขอเพียงได้รับเงินเดือน เดือนละ 2,000 บาท เท่านั้น ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่ทำให้ เห็นว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

คดีนี้เดิมโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและสั่งริบเครื่องจักรกล

ไฟฟ้า(ตู้ปาเป้าไฟฟ้า หรือเครื่องสปอร์ต ดาร์ท) 2 ตู้ เงิน 2,200 บาท ลูกดอก 15 ดอก ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของของตู้ปาเป้าไฟฟ้าหรือเครื่องสปอร์ต ดาร์ท จำนวน 1 ตู้ ของกลาง และมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดดังกล่าว ขอให้สั่งคืนตู้ปาเป้าไฟฟ้าของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินของกลาง และผู้ร้องน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการใช้ทรัพย์สินของกลางเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการกระทำความผิด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้คืนตู้ปาเป้าไฟฟ้าของกลางอ้างว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของแท้จริงมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดชั้นใต้สวนนายฟรานซ์ ชูโคชกี กรรมการของผู้ร้องเบิกความว่า พยานสั่งซื้อของกลางมาจากประเทศออสเตรเลีย นำเข้าทางศุลกากรถูกต้อง ของกลางเป็นเครื่องเล่นออกกำลังกายและพยานได้ตอบโจทก์ถามค้านว่า เครื่องเล่นของกลางพยานโจทก์มอบให้จำอากาศเอกสมคิด สุตตา เป็นผู้ดำเนินการตามใบอนุญาตโดยนำไปติดตั้งที่ใดแล้วแต่จะจัดการ จะนำไปใช้สำหรับเล่นการพนันหรือไม่ พยานไม่สนใจเพียงแค่ขอให้รับเงินเดือน เดือนละ 2,000 บาทเท่านั้น เห็นว่า ผู้ร้องคงมีแต่นายฟรานซ์ ชูโคชกี กรรมการบริษัทผู้ร้องเป็นพยานบุคคลเบิกความลอย ๆ พยานเอกสารที่ผู้ร้องอ้างเป็น

ภาษาต่างประเทศไม่มีคำแปลภาษาไทยไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของตู้ปาเป้าของกลาง นอกจากนั้นพฤติการณ์ตามคำเบิกความของผู้ร้องถือได้ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธำรงค์ศักดิ์ ขมะวรรณ-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-ทองหล่อ โฉมงาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>